DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 05-2022-MAPA-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Terrasoft Contratistas S.A.C

Demandado : Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Marco Antonio Paz Ancajima – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Pago por concepto de saldo de obra y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 24 de mayo de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 20 de julio de 2022.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 07 de febrero de 2023.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD

Expediente
05-2022-MAPA-CA-CECARD/AYA

TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C.[1]

Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE LUCANAMARCA[2]

LAUDO ARBITRAL

Tribunal Arbitral Unipersonal:

MARCO ANTONIO PAZ ANCAJIMA

Secretaría Arbitral:

Raida Yovana Flores Cayllahui

Ayacucho, 07 de febrero de 2023

[1] A quien en lo sucesivo nos referiremos como, el **Contratista o Terrasoft**.

[2] A quien en lo sucesivo nos referiremos como, la **Entidad o Municipalidad**.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

RESOLUCIÓN NRO. 14

Ayacucho, 07 de febrero de 2023

I. LOS ANTECEDENTES

1. El 30 de setiembre del 2020, la Municipalidad Provincial de Santiago de Lucanamarca y Terrasoft Contratistas S.A.C. (en adelante, las "Partes") suscribieron el contrato N°097-2020-MDSL/GM para la ejecución de la obra: "Creación de pistas Veredas en los Jirones Jr. Compañía, Jr. 28 de julio, Jr. Grau, Jr. 11 de junio, Jr. Brasil, Jr. Los Chankas y Jr. Porvenir en la localidad de San José de Huarcaya del distrito de Santiago de Lucanamarca – Huancasancos – Ayacucho", por la suma de S/. 606, 897.04 (SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 04/100 SOLES), acto jurídico al cual en lo sucesivo nos referiremos como, el "CONTRATO".

2. Las partes suscribieron un convenio arbitral, en los siguientes términos y alcances:

> *"SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la ley de contrataciones del estado y su reglamento. Facultativamente, cualquiera de las*

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado".

3. Conforme a lo anterior, las partes se sometieron voluntariamente al presente arbitraje institucional, nacional y de derecho, a fin de resolver cualquier controversia derivada del Contrato. Es así como, a consecuencia de las controversias relacionadas al Contrato y sus efectos el Contratista procedió a activar el presente arbitraje, constituyéndose válidamente el Tribunal Arbitral Unipersonal Unipersonal.

II. LAS ACTUACIONES ARBITRALES

4. En el convenio arbitral no existe pacto respecto a si las controversias deban ser resueltas por Tribunal Arbitral Unipersonal o Tribunal Único; por lo que, conformidad al artículo 230.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Reglamento del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD se dispuso que éste sea resuelto por ÁRBITRO ÚNICO, el mismo que fue designado por acuerdo del Consejo Superior de Arbitraje del 28

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

de junio de 2022, decisión que al no ser materia de cuestionamiento por las partes quedó consentida.

5. Mediante Resolución Nro. 01 de fecha 20 de julio de 2022, se puso en conocimiento de las partes el Acta de instalación y fijación de reglas del arbitraje, la cual luego de las observaciones formuladas por Terrasoft, se expidió la resolución Nro. 03 de fecha 15 de agosto de 2022, a través de la cual se resolvió aprobar las reglas aplicables al presente proceso, y en consecuencia se otorgó al DEMANDANTE el plazo de diez (10) hábiles a fin de que presente su escrito de demanda, de conformidad a lo establecido en el literal a del numeral 1 del Artículo 34 del Reglamento del Centro de Arbitraje CECARD (en adelante el REGLAMENTO).

6. Bajo este escenario, mediante resolución Nro. 04 de fecha 06 de setiembre de 2022, se dio cuenta del escrito de presentación de demanda junto con los medios probatorios que la acompañan por parte del contratista acaecida el 01 de setiembre de 2022, a fin que LA ENTIDAD la absuelva y exprese lo conveniente a su derecho.

7. Mediante Resolución N°6, de fecha 4 de octubre de 2022, el Árbitro Único resuelve tener por presentada la contestación de demanda arbitral efectuado por LA ENTIDAD, así como los medios probatorios y poniéndolo en conocimiento de TERRASOFT para los fines que estime convenientes; así como se admite a trámite la Reconvención formulada por el demandado junto con los medios probatorios a fin de que se pronuncie en el plazo de 10 días hábiles.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

8. Mediante Resolución N°9, de fecha 25 de octubre del 2022, se tiene por no absuelta la Reconvención por parte de TERRASOFT, precisándose sin embargo que el Tribunal Arbitral Unipersonal podrá o no tener en cuenta los argumentos expuestos por ésta parte; así como se da cuenta del escrito presentado por EL DEMANDANTE de fecha 24 de octubre del 2022 mediante el cual cumple con cuantificar la tercera pretensión y, asimismo, cuantificar los costos y costas procesales a la fecha; y, se corre traslado a LA ENTIDAD a fin de que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con pronunciarse en los términos que crea conveniente a su derecho.

9. Mediante Resolución N°11, de fecha 17 de noviembre del 2022, se dejó constancia que LA ENTIDAD no absolvió el escrito presentado el 24 de octubre por TERRASOFT, el cual se admitió a trámite; así como se le otorgó el plazo de tres (03) días hábiles a fin de que precise si el pago de costos por concepto de honorarios arbitrales y por gastos por honorarios de abogado corresponde una pretensión a fin de que sea fijado o no como punto controvertido.

10. Mediante Resolución N°12, de fecha 24 de noviembre del 2022, (1) se tiene por presentado el escrito de fecha 23 de noviembre de 2022 efectuado por EL CONTATISTA respecto de la precisión del pago de costos por concepto de honorarios arbitrales y por gastos por honorarios de abogado; se fijan las cuestiones controvertidas del proceso; se admiten los medios probatorios presentados por EL CONTRATISTA en su escrito de demanda así como los medios probatorios en presentados en su escrito de fecha 24 de octubre del 2022 y los medios probatorios presentados por LA MUNICIPALIDAD en su escrito de fecha 21 de setiembre del 2022.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

Asimismo, en la citada resolución se da por cerrada la etapa probatoria; se otorga a las partes el plazo correspondiente para que presenten sus conclusiones o alegatos escritos; y, se cita a audiencia única.

11. Definida la posición de las partes con la presentación de los respectivos actos postulatorios, se delimitaron mediante la referida resolución Nro. 12, de fecha 24 de noviembre de 2022, las materias o cuestiones controvertidas, en los siguientes términos:

- **PRIMERA CUESTION CONTROVERTIDA:**
  Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, pagar a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C el saldo de S/. 606, 897.04 soles proveniente de la liquidación de obra.

- **SEGUNDA CUESTION CONTROVERTIDA:**
  Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, devolver a TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C las Cartas Fianzas N° 220301643; N° 220301643-R1; N° 220301643-R2; N° 220301643-R3; N°220301643-R4; N°220301643-R5; N°220301643-R6 y N°220301643-R7 emitidas por INSUR en garantía de fiel cumplimiento del Contrato N° 097-2020-MDSL/GM.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

-

- **TERCERA CUESTION CONTROVERTIDA:**

  Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, pagar a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C la suma de S/11,985.11 soles por concepto de costos financieros por el mantenimiento de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato, desde que la liquidación de la obra quedo aprobada o consentida o desde que se determinó la existencia de saldo a favor de la empresa.

- **CUARTA CUESTION CONTROVERTIDA:**

  Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare la invalidez, nulidad e ineficacia de la Resolución de Contrato N° 097-2020-MDSL/GM efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA.

- **QUINTA CUESTION CONTROVERTIDA:**

  Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, cancelar a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C el monto de S/ 31, 117.86 (Treinta y un mil ciento diecisiete con 86/100 soles) por concepto de pago por honorarios arbitrales (honorario de arbitro único y gastos administrativos), así como la suma de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100) soles por concepto de gastos incurrido en la defensa de dicha parte.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

- **SEXTA CUESTION CONTROVERTIDA:**

  Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare la validez de la Resolución de Contrato N° 097-2020-MDSL/GM contenida en la Carta Notarial de fecha 11 de febrero de 2022 efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, y en consecuencia se declare la invalidez e ineficacia de la Carta Notarial N° 040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C/GAM/RL a través del cual TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C, resuelve el contrato.

- **SÉPTIMA CUESTION CONTROVERTIDA:**

  Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C, pagar a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA el monto de S/ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 soles) por concepto de daños y perjuicios causados por la interposición del presente proceso arbitral.

12. Mediante Resolución N°13, de fecha 14 de diciembre del 2022, el Tribunal Arbitral Unipersonal resolvió tener presente el escrito del 14 de diciembre presentado por TERRASOFT respecto de sus conclusiones finales; se dejó constancia que la MUNICIPALIDAD no presentó sus conclusiones finales; se declaró cerrada la etapa probatoria; se declaró que ninguna de las partes podrá presentar escrito alguno dado el cierre de actuaciones arbitrales; y se fijó el plazo de 30 días hábiles para la emisión del laudo arbitral.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

III. CONSIDERACIONES PARA LA EMISIÓN DEL LAUDO

13. Previo a entrar a analizar la materia controvertida, este Tribunal Arbitral Unipersonal deja constancia de que:

(i) Se constituyó de conformidad con lo establecido en el convenio arbitral suscrito por las partes, no habiéndose objetado en ningún momento su competencia o presentada recusación contra su integrante.

(ii) Las partes presentaron sus escritos postulatorios, fueron debidamente emplazadas y ejercieron plenamente su derecho de defensa, dentro de los plazos dispuestos.

(iii) Las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraron pertinentes, así como la facultad de presentar alegatos o solicitar el uso de la palabra para informar ante el Tribunal Arbitral Unipersonal, lo que sucedió a través de la audiencia única llevada a cabo.

(iv) Las partes han tenido oportunidad suficiente para plantear recurso de reconsideración contra cualquier resolución distinta a la presente, que se hubiere dictado con inobservancia o infracción de una regla pactada para el desarrollo del presente arbitraje o una norma del Decreto Legislativo Nro. 1071 que norma el arbitraje [cuerpo normativo al cual en lo sucesivo nos referiremos como, la Ley de Arbitraje], habiéndose producido la renuncia al derecho a objetar.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

14. De otro lado, es pertinente dejar plenamente establecido que:

(i) El Tribunal Arbitral Unipersonal se pronunciará únicamente sobre los puntos controvertidos, teniendo en cuenta el mérito de los medios probatorios aportados por las partes en el transcurso de las actuaciones arbitrales.

(ii) El Tribunal Arbitral Unipersonal es de la postura que, en principio, la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una determinada posición[3].

(iii) Los medios probatorios aportados por las partes, en aplicación del Principio de «*Comunidad de la Prueba*», desde el momento de su admisión, pasan a pertenecer al arbitraje, por lo que pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parte que la ofreció.

(iv) Asimismo, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el Tribunal Arbitral Unipersonal respecto a los puntos controvertidos, de acuerdo a los principios generales de necesidad de la prueba, originalidad de la prueba, pertinencia y utilidad de la prueba, entre otros; por su parte, el artículo 43° del Decreto Legislativo N° 1071 que regula el

[3] Los medios probatorios en general tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juzgador respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones cuando se trata de un arbitraje de derecho; siendo sin embargo facultad de los árbitros en cualquier tipo de arbitraje decidir de manera exclusiva sobre la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

Arbitraje otorga a los árbitros, de manera exclusiva, la facultad de determinar el valor de las pruebas.

(v) Las decisiones que se emitan en el presente laudo obedecerán a la convicción arribada después de la valoración de cada uno de los medios probatorios ofrecidos por las partes respecto de los puntos o materias en controversia.

(vi) Constituyen materias incontrovertidas los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en el transcurso de las actuaciones arbitrales y aquellos supuestos en que la Ley establece una presunción *iuris et de iure*[4].

(vii) El Contrato se rige y será interpretado de conformidad con lo previsto en él y lo prescrito en la Ley de Contrataciones del Estado cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF y sus modificatorias aplicables al caso [cuerpo normativo al cual en lo sucesivo nos referiremos como, la **LCE**] y, su norma Reglamentaria, aprobada por Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF y sus modificatorias aplicables al caso [cuerpo normativo al cual en lo sucesivo nos referiremos como, el **RLCE**]. Supletoriamente será de aplicación las disposiciones pertinentes del Decreto Legislativo Nro. 295 [cuerpo normativo al cual en lo sucesivo nos referiremos como, el Código Civil].

[4] La presunción legal *iuris et de iure*, es una presunción absoluta, en estos casos el juzgador tiene la obligación de aceptar por cierto el hecho presumido en cuanto se haya acreditado el hecho que le sirve de antecedente. Esta presunción legal no debe confundirse con la presunción establecidas por el juzgador mediante el examen de los indicios o rasgos sintomáticos recurriendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y/o de la experiencia.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

(viii) Se deja claramente establecido que éste, como todos los casos que se sustentan en un contrato, debe ser resuelto con sujeción al principio de la autonomía de las partes que, en forma fundamental, inspira el derecho contractual, principio que ha sido recogido en el artículo 62° de nuestra Constitución Política.

(ix) Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 1352°, 1354° y 1356° del Código Civil (en adelante CC) que consagra el principio de la consensualidad, el principio de la libertad contractual y el carácter obligatorio de las disposiciones contractuales, respectivamente. Al respecto, el artículo 1361° del C.C. declara como principio rector que "los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos" y el artículo 1362° del mismo cuerpo normativo prescribe que "los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes".

(x) Del mismo modo, debe tomarse en cuenta el artículo 1352° del C.C, que establece que "los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos casos que, además, deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad". En igual sentido, el artículo 1373° del citado cuerpo normativo dispone que "el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente".

(xi) Todas estas disposiciones consagran el principio jurídico rector de la contratación ("pacta sunt servanda"), base del derecho obligacional y contractual que compromete

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

a las partes a cumplir de buena fe las obligaciones pactadas de un contrato.

(xii) Los principios de fuerza obligatoria del contrato, buena fe y común intención de las partes sostienen que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y se presume legalmente que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes. Así, quien niega dicha coincidencia debe probarla.

(xiii) Conforme se ha indicado anteriormente, en materia de probanza todo aquel que alega un hecho debe probarlo, sin perjuicio de que el Tribunal Arbitral Unipersonal pueda solicitar y actuar pruebas adicionales si considera que lo requiere. A tales efectos, el Tribunal Arbitral Unipersonal a lo largo del arbitraje ha analizado la posición de la demandante y del demandado, sus alegaciones y las pruebas que han aportado al presente proceso.

(xiv) Siendo ello así, corresponde al Tribunal Arbitral Unipersonal establecer la secuencia lógica del presente Laudo mediante la exposición ordenada de su criterio respecto a cada una de las pretensiones postuladas, atendiendo no solo a la argumentación propuesta por las partes, sino también analizando las pruebas ofrecidas y actuadas respecto a cada una de dichas pretensiones.

(xv) De la revisión de los escritos presentados por las partes, las pruebas aportadas y las posteriores actuaciones en el marco del presente proceso arbitral, se aprecia la

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

existencia de un vínculo contractual válido y eficaz entre las partes sustentado en el contrato, presentado en la demanda como medio probatorio.

(xvi) De igual forma, el Tribunal Arbitral Unipersonal deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que ello genere algún tipo de nulidad.

(xvii) Finalmente, el Tribunal Arbitral Unipersonal deja constancia que en el estudio, análisis y consideración del presente arbitraje ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que la no referencia expresa a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su decisión.

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS:

NOTA DE INTRODUCCIÓN: Previo al análisis de cada una de las pretensiones sujetas a análisis del Tribunal Arbitral Unipersonal Unipersonal, se debe de tener en cuenta que, en el presente Laudo

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

arbitral, las decisiones arbitrales se adoptan, bajo el siguiente esquema:

A. Resolución Contractual (Cuarta y Sexta Cuestión Controvertida)
B. Liquidación del Contrato (Primera Cuestión Controvertida)
C. Devolución de Cartas Fianzas y Costos financieros (Segunda y Tercera Cuestión Controvertida)
D. Costos arbitrales y Daños y Perjuicios (Quinta y Sétima Cuestión Controvertida)

A. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL (CUARTA Y SEXTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA)

CUARTA CUESTION CONTROVERTIDA:
Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal Unipersonal declare la invalidez, nulidad e ineficacia de la Resolución de Contrato N° 097-2020-MDSL/GM efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA.

SEXTA CUESTION CONTROVERTIDA:
Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal Unipersonal declare la validez de la Resolución de Contrato N° 097-2020-MDSL/GM contenida en la Carta Notarial de fecha 11 de febrero de 2022 efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, y en consecuencia se declare la invalidez e ineficacia de la Carta Notarial N° 040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C/GAM/RL a través del cual TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C, resuelve el contrato.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

POSICIÓN DEL CONTRATISTA:

15. Sostiene el Contratistas que la resolución del contrato efectuada por la entidad no ha cumplido con las formas establecidas en el artículo 165° del RLCE, y no se encuentra encausado en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 164° del mismo cuerpo legal.

16. Agrega además que se tiene que la Resolución del Contrato efectuada por la ENTIDAD fue notificada mediante Carta Notarial S/N de fecha 11 de febrero de 2022, señalando que *"[…] por lo que, a la fecha se encuentra inmersa en retraso injustificado. Por lo que, mediante la presente se comunica a su representada la RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO N° 097-2020-MDSL/GM, por incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de su representada".*

17. Precisa además que no existe un requerimiento previo a la resolución del contrato notificado a la empresa; por lo tanto, la Resolución del Contrato por parte de la ENTIDAD no ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 165° del mismo RLCE, lo que determina la nulidad e invalidez del acto, en consecuencia, su ineficacia. Adicionalmente, la resolución del contrato efectuada por la Entidad no establece la obligación -supuestamente- incumplida. La Resolución del Contrato es a causa del incumplimiento de una obligación contractual, más precisamente la realización de la Valorización N°10. Sin embargo, la ENTIDAD omite señalar en que cláusula del contrato se establece dicha obligación.

18. Señala además que la realización de valorizaciones no es una obligación contractual, más bien legal; y no es exclusiva

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

de la EMPRESA, más bien es una obligación recíproca; entonces, la Resolución del Contrato no se encuentra sustentada en ninguna causal establecida en el RCLE.

19. Asimismo, precisa que la Resolución del Contrato efectuada por EMPRESA TERRASOFT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., y desde la notificación efectuada el 21 de diciembre de 2021 surte todos los efectos legales, uno de los cuales es la liberación de las obligaciones. Al no existir obligaciones contractuales a partir del 21 de diciembre de 2021; la ENTIDAD no puede imputar el incumplimiento de una obligación; por lo que, la Resolución del Contrato efectuada por la ENTIDAD no tiene sustento legal alguno.

20. Asimismo, es necesario señalar que la Resolución del Contrato efectuada por la EMPRESA TERRASOFT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., fue notificada el 21 de diciembre de 2021; por lo que debe aplicarse el artículo 166° del RCLE; así como el hecho que la Entidad tenía el plazo perentorio de 30 días para iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje, el cual tenía como fecha de vencimiento el 03 de febrero de 2021, y a la fecha, no existe procedimiento arbitral alguno.

21. Finalmente señala EL CONTRATISTA que el derecho que tiene la ENTIDAD de cuestionar la validez legal de la Resolución del Contrato efectuada por el contratista ha caducado; habiendo quedado consentida la Resolución del Contrato efectuada mediante Carta Notarial N°040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

POSICIÓN DE LA ENTIDAD:

22. La ENTIDAD señala que en atención a la pretensión del demandante de declarar la invalidez, nulidad e ineficacia de la resolución del contrato realizada por parte de mi representada, debo decir que dicha resolución de contrato, se encuentra debidamente justificada de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debido a que; si bien, el plazo de ejecución de la obra, se estableció inicialmente en doscientos diez (210) días calendario, debido a paralizaciones no imputables a las partes, se estableció como nueva fecha de culminación de la obra el 19 de noviembre de 2021, periodo en el cual se ejecutó el Adicional de Obra Nro. 1, que no fue autorizado con acto resolutivo contenido en la Resolución N.° 65-2020-MDSL/GM, la misma que no contaba con la certificación presupuestaria respectiva; entonces, al no haberse ejecutado conforme a las reglas de las contrataciones del Estado, no pueden ser reconocidas presupuestalmente, siendo que habrían existido presuntas irregularidades en este acto, incluido por parte del contratista que no observó lo anotado por la norma; por lo que, se procedió a remitir partes a la Contraloría General de la República, a fin de poner en conocimiento estos hechos y deslindar responsabilidades para luego proceder a tomar las acciones pertinentes.

23. Además, señala LA ENTIDAD que no obstante ello, el contratista no cumplió cabalmente con la presentación de la última valorización correspondiente al 7.69% del total de la ejecución de la obra, causando perjuicio económico a mi representada. Por ello, se procedió a resolver el contrato conforme señala la norma,

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

sin requerimiento previo conforme señala la parte demandante en atención al numeral 4 del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

24. Agrega además que estando a las consideraciones precedentes se advierte que la resolución contractual efectuada por la Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca fue eficaz, en la medida que, el incumplimiento de la obligación esencial del contratista para ejecutar la obra en su totalidad afectó los intereses estatales, tanto más si requerido su cumplimiento, fue omitido por parte del demandante.

25. Señala también como fundamento que con fecha 30 de setiembre de 2020 se celebró el Contrato N.° 097-2020- MDSL/GM entre la Entidad y el contratista TERRASOFT S.A.C., para la ejecución de la obra: "Creación de pistas y veredas en los jirones Compañía, 28 de julio, Grau, Bolívar, 11 de junio, Brasil, Los Chankas y Porvenir en la Localidad de San José de Huarcaya. Distrito de Santiago de Lucanamarca - Huancasancos - Ayacucho", el cual tenía un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días; y, según la cláusula cuarta referente a la forma de pago, se tiene que, este sería en forma mensual de acuerdo a los periodos de valorización, señalándose que: "La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorización SERA MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. (…)".

26. Precisa que sin embargo, el contratista incumplió con presentar la valorización correspondiente al 7.69% del mes de diciembre de 2021, imposibilitando la culminación del proyecto y

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

arriesgando que el presupuesto faltante sea revertido y consecuentemente se vea inhabilitado de realizar el pago. Por lo que, a la luz de lo analizado, correspondía resolver contrato conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL:

27. Habiendo las partes manifestado sus posiciones respecto de la resolución contractual, corresponde al Tribunal Arbitral Unipersonal Unipersonal determinar si esta fue realizada conforme a la normativa aplicable. Asimismo, encontrándose íntimamente relacionados las cuestiones controvertidas cuarta y sétima, el árbitro único estima conveniente analizar y resolverlos de forma conjunta.

28. A fin de analizar la resolución contractual efectuada por la Entidad, el Tribunal Arbitral Unipersonal considera que previamente resulta pertinente establecer el marco conceptual de la Resolución Contractual.

29. De acuerdo con DE LA PUENTE Y LAVALLE la resolución contractual busca: "(…) dejar sin efecto la relación jurídica patrimonial, convirtiéndola en ineficaz de tal manera que ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones"[5].

[5] DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Tomo I. Palestra Editores, Lima – 2001- Pág. 455.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

30. De conformidad con lo anterior, la resolución contractual tiene como objetivo poner fin al vínculo jurídico de los contratantes y, de esta forma, ninguno de ellos tenga el deber de cumplir con las prestaciones que no fueron honradas durante la validez plena del contrato.

31. En la misma línea, el Tribunal Arbitral Unipersonal tiene en consideración que la resolución es una categoría genérica en virtud de la cual el objeto deja de producir los efectos que le son inherentes por causas extrañas al mismo y que ocurren con posterioridad a su celebración.

32. Ahora bien, el procedimiento de resolución de Contrato se encuentra regulado en el artículo 165° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF), el cual establece lo siguiente:

> *"165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.*
>
> *165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.*
>
> *165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en*

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato."

33. De conformidad con lo anterior, el procedimiento regulado en la norma consiste en:

(i) Mediante carta notarial, la parte perjudicada debe requerir el cumplimiento, otorgando un plazo de quince (15) días calendario por tratarse de un contrato de obra, con expresa mención de apercibimiento de resolución.

(ii) En caso venza el plazo de requerimiento sin que se subsane el incumplimiento, la parte perjudicada queda habilitada a resolver el contrato mediante carta notarial.

(iii) En caso se haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, la Entidad puede resolver sin requerimiento previo.

34. Ahora bien, obra en el expediente las siguientes cartas notariales:

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

(i) Carta N° 038-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL de fecha 01 de diciembre de 2021, mediante la cual al empresa requirió el pago de las valorizaciones Nro. 01, 02 y 03, correspondientes al adicional Nro. 01.

(ii) Carta Notarial N° 040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL recepcionada con fecha 21 de diciembre de 2021, mediante la cual EL CONTRATISTA resuelve el contrato, así como señala fecha para la constatación física e inventario de la obra.

(iii) Acta de constatación física e inventario de obra de fecha 06 de enero de 2022.

(iv) Carta Notarial S/N de fecha 11 de febrero de 2022, mediante la cual LA ENTIDAD comunica la Resolución del Contrato a LA CONTRATISTA.

(v) Informe Nro. 356-2021-MDSL-SGIOP/RMCP de fecha 23 de diciembre de 2021 emitido por el Subgerente de Infraestructura y Obras Públicas al Gerente Municipal de LA ENTIDAD, solicitando la opinión legal sobre incumplimiento contractual.

35. Asimismo, se debe de tener en cuenta que el Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF, señala las causales por las cuales se puede resolver el contrato, así como -en el caso de obras- el requisito de realizar el inventario físico de la obra, conforme al siguiente detalle:

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

Artículo 164. Causales de resolución:

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.

164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

Artículo 207. Resolución del Contrato de Obras

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

207.1. La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.

207.2. La parte que resuelve indica en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, según
corresponda, se reúnen en presencia de notario o juez de paz, y se levanta un acta donde se detallan los avances de obra a nivel de metas verificables, así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra, los cuales son responsabilidad del contratista luego de realizado el inventario. Si alguna de las partes no se presenta, la otra lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal.

207.3. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación.

207.4. En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan.

207.5. En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista, en la liquidación

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de reajustes hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato.
207.6. En caso no se haya iniciado la ejecución de la obra, no resulta aplicable la disposición señalado en el numeral anterior, debiendo la Entidad reconocer los daños efectivamente irrogados.

207.7. Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución.

207.8. En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida.

36. De conformidad con lo anterior, el Tribunal Arbitral Unipersonal, advierte que la Entidad no ha cumplido con el procedimiento de resolución contractual regulado en la normativa de contratación pública, conforme a las pruebas aportadas por la propia ENTIDAD; y, en cambio EL CONTRATISTA ha acreditado que ha cumplido con los requerimientos o procedimientos previstos en la norma.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

37. En efecto, se tiene que EL CONTRATISTA para el cumplimiento de lo previsto en el Reglamento para solicitar la Resolución del Contrato ha seguido las siguientes etapas:

- Conforme al artículo 164.2°, concordante con el artículo 165.2°, EL CONTRATISTA remitió la Carta N° 038-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL de **fecha 01 de diciembre de 2021**, mediante la cual requirió el pago de las valorizaciones Nro. 01, 02 y 03, correspondientes al adicional Nro. 01 (el subrayado y énfasis es nuestro).

- Conforme al artículo 165.3° concordante con el artículo 207.2, EL CONTRATISTA remitió la Carta Notarial N° 040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL **recepcionada con fecha 21 de diciembre de 2021**, mediante la cual EL CONTRATISTA resuelve el contrato, así como señala fecha para la constatación física e inventario de la obra, cuyos detalles obran en el Acta de constatación física e inventario de obra de fecha 06 de enero de 2022 (el subrayado y énfasis es nuestro).

38. Por su parte LA ENTIDAD remitió la Carta Notarial S/N de **fecha 11 de febrero de 2022, mediante la cual comunica la Resolución del Contrato** a LA CONTRATISTA y en el cual adjunta el Informe Nro. 356-2021-MDSL-SGIOP/RMCP de fecha 23 de diciembre de 2021 emitido por el Subgerente de Infraestructura y Obras Públicas al Gerente Municipal de LA ENTIDAD, solicitando la opinión legal sobre incumplimiento contractual.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

39. Conforme puede apreciarse de los numerales anteriores EL CONTRATISTA cumplió con el procedimiento que establece la norma para solicitar la resolución del contrato por la causal de incumplimiento de obligaciones esenciales de LA ENTIDAD – falta de pago de valorizaciones-, hecho que fue de conocimiento de LA ENTIDAD (nos referimos al requerimiento de pago y posterior acto resolutivo), no obrando en el expediente algún cuestionamiento a las comunicaciones de EL CONTRATISTA tanto en la vía administrativa como a través de algún mecanismo de solución de controversias y dentro de los plazos que establece la norma.

40. Asimismo, se debe de tener presente que, conforme a la línea del tiempo de los hechos puesto a debate para la resolución de las cuestiones controvertidas, se tiene lo siguiente:

41. Es de verse que el acto resolutivo del contrato de obra iniciado por EL CONTRATISTA e imputando una causal específica, fue anterior al iniciado por LA ENTIDAD, razón por la cual se debe tener

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

presente lo regulado por el órgano rector en contrataciones del estado, esto es el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, el cual ha señalado[6] que:

> *"Una vez materializada la debida resolución del contrato – siguiendo el procedimiento, y cumplido los requisitos y formalidades previstos en la normativa de contrataciones del Estado– no cabría iniciar un nuevo procedimiento de resolución contractual respecto del mismo contrato, puesto que para entonces, la relación jurídica entre la Entidad y el contratista se encontraría extinta."*

42. En este orden de ideas se debe tener presente adicionalmente, lo señalado por el ente rector, conforme a lo siguiente:

> *Tal como se ha indicado al absolver la consulta anterior, si alguna de las partes del contrato falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla dentro del plazo legal establecido, a través de una carta notarial, bajo apercibimiento de resolver el contrato. En caso la parte requerida persista en su incumplimiento, la parte perjudicada quedará facultada para resolver el contrato, debiendo remitir por vía notarial el documento en el que manifieste tal decisión. De esta manera,* ***el contrato quedará resuelto de pleno derecho una vez que se efectúe la recepción de la referida comunicación.***

[6] OPINIÓN Nº 086-2018/DTN de la Dirección Técnico Normativa del OSCE del 19 de junio de 2018

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

Como puede evidenciarse, la resolución contractual se materializa una vez que la parte requerida recibe la comunicación donde su contraparte (la parte afectada) le informa la decisión de resolver el mismo; por tanto, desde aquel momento, el contrato dejará de surtir efectos y ambas partes - Entidad y contratista- quedarán desvinculadas.

Sobre este punto, es preciso citar a De La Puente Y Lavalle[7], quien menciona lo siguiente: "(…) la resolución deja sin efecto la relación jurídica patrimonial, la convierte en ineficaz, de tal manera que ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones." (El subrayado es agregado).

Por su parte, García de Enterría[8] señala que la resolución "(…) es una forma de extinción anticipada del contrato actuada facultativamente por una de las partes, cuya función consiste en salvaguardar su interés contractual como defensa frente al riesgo de que quede frustrado por la conducta de la otra parte". (El subrayado es agregado).

[7] DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. *El contrato en general - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Tomo I*, Lima: Palestra Editores S.R.L., 2001, pág. 455.
[8] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. *Curso de Derecho Administrativo I*, reimpresión 2001, Madrid: Civitas, 2001, Pág. 750.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

En virtud de lo expuesto, puede colegirse que si una de las partes (Entidad o contratista) resuelve debidamente un contrato –es decir, siguiendo el procedimiento y cumpliendo los requisitos y formalidades previstas en la normativa de contrataciones del Estado- no cabría la posibilidad de que su contraparte efectué una nueva resolución respecto del mismo contrato, puesto que para entonces, ***la relación jurídica ya se encontraría extinta****.*

43. Teniendo en cuenta las pruebas aportadas por las partes, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable a la presente controversia, así como lo solicitado como cuestión controvertida a resolver, es de verse que la resolución contractual promovida por EL CONTRATISTA ha sido acorde con los presupuestos que establece el Reglamento y por ende la Resolución promovida por LA ENTIDAD, resulta inválida a la luz de las pruebas analizadas.

44. Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral Unipersonal declara fundada la cuarta cuestión controvertida declarando la invalidez, nulidad e ineficacia de la Resolución de Contrato Nro. 097-2020-MDSL/GM efectuada por LA ENTIDAD

45. Por su parte, respecto de la sétima cuestión controvertida, que corresponde primera pretensión principal reconvencional, corresponde declararla infundada, al ser justificable la decisión de EL CONTRATISTA de desvincularse contractualmente de LA ENTIDAD.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

B. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA)

PRIMERA CUESTION CONTROVERTIDA:
Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal Unipersonal ordene a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, pagar a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C el saldo de S/. 606, 897.04 soles proveniente de la liquidación de obra.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

46. Sostiene EL CONTRATISTA que mediante CARTA N°014-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL de fecha 14 de febrero de 2022, la empresa presentó a la ENTIDAD el Expediente de Liquidación de Obra. En este expediente se consigna el saldo a favor de s/. 706, 943.03 (SETECIENTOS SEIS MIL CUARENTE Y SEIS CON 03/100 SOLES), precisando además que, durante el trámite de la liquidación de obra, la ENTIDAD realizo el pago de S/. 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 SOLES), por lo que el monto pendiente de pago sería el de s/. 606,946.03 (SEIS CIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUANRENTA Y SEIS CON 03/100 SOLES).

47. Asimismo, sostiene que la liquidación fue revisada por la Entidad, y mediante CARTA N°0008-2022-MDSL/A de fecha 22 de marzo de 2022, se hizo conocer a la Empresa las observaciones vinculadas a temas formales. Precisa además que, las observaciones fueron acogidas y absueltas mediante CARTA N°019-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL de fecha 29 de marzo 2022; en

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

consecuencia, la liquidación ha quedado aprobada con las observaciones formuladas, por efecto de lo dispuesto en el artículo 209.5 del RLCE.

48. Asimismo, sostiene que de la aprobación de la liquidación se extrae el surgimiento de un derecho de crédito a favor de la Empresa, y atendiendo a que el artículo 1219 del Código Civil prevé que es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor a emplear las medidas legales a fin de que su deudor le procure aquello a que está obligado; solicitamos, se disponga el pago de la acreencia.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD:

49. Sostiene LA ENTIDAD que, con relación al consentimiento de la liquidación, si bien la parte demandante determinó la existencia de un saldo a su favor, mi representada cumplió con reconocer el monto de S/ 100 000.00 soles a su favor; sin embargo, al existir un saldo pendiente de 7.69% del total de la ejecución de la obra, este no puede ser dispuesto al pago de un saldo que por cierto está sujeto a diversas irregularidades, en cuanto al Adicional N.° 01.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL:

50. Habiendo las partes manifestado sus posiciones respecto de la liquidación del contrato, corresponde al Tribunal Arbitral Unipersonal determinar si esta fue realizada conforme a la normativa aplicable.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

51. De conformidad con lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula el procedimiento de liquidación de obra, conforme al siguiente detalle:

Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra

209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.

209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

52. De conformidad con lo anterior, el procedimiento regulado aplicable al caso en contrato regulado por la norma consiste en:

(i) El contratista presenta su liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados.

(ii) Dentro del plazo de 60 días de recibida la liquidación LA ENTIDAD se pronuncia con cálculos detallados, aprobando, observando o elaborando otra.

(iii) Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso las relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resultan de ésta se resuelven mediante los mecanismos de solución de controversias.

53. Ahora bien, obra en el expediente las siguientes pruebas acompañadas por las partes:

(i) Carta N° 014-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL de fecha 14 de febrero de 2022, mediante la cual EL CONTRATISTA presentó a LA ENTIDAD la liquidación del contrato de obra.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

(ii) Carta Nro. 008-2022-MDLS/A, de fecha de recepción el 21 de marzo de 2022, mediante la cual LA ENTIDAD formula observación a la liquidación presentada por EL CONTRATISTA.

(iii) Carta N° 019-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL recepcionada con fecha 29 de marzo de 2022 por LA ENTIDAD, mediante la cual EL CONTRATISTA acoge las observaciones de LA ENTIDAD y presenta la liquidación.

(iv) Carta N° 019-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL recepcionada con fecha 19 de abril de 2022 por LA ENTIDAD, mediante el cual EL CONTRATISTA manifiesta que la liquidación ha quedado consentida y solicita el pago de la misma.

(v) Informe N° 140-2022-MDSL-SGIOP/RMCP de fecha 28 de abril de 2022, emitido por el Sub Gerente de Infraestructura y Obras Públicas, mediante el cual se solicita la aprobación del expediente de Liquidación de obra.

54. Conforme puede apreciarse y de una lectura sistemática de las normas legales y reglamentarias antes citadas se desprende que la controversia relacionada con la falta de acuerdo respecto de la liquidación del Contrato debe ser sometida a arbitraje por cualquiera de las partes dentro de los 15 días hábiles siguientes de no producido dicho acuerdo. En otras palabras, dentro del plazo citado cualquiera de las partes se encuentra en capacidad de someter a arbitraje la liquidación.

55. Ello es así en la medida que, aun cuando la norma no lo

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

señale expresamente, resulta evidente que, en la medida que la liquidación contiene el balance económico del Contrato, ésta requiere ser aprobada por las partes para que sea vinculante y las obligue. Caso contrario, se estaría ante un supuesto de modificación unilateral del Contrato. Como no cabe modificación unilateral del Contrato, sigue que la falta de acuerdo en la liquidación deberá ser resuelta por este Tribunal Arbitral Unipersonal en virtud del convenio arbitral suscrito.

56. Con el ánimo de dotar de celeridad a la obtención de un consenso entre las partes respecto de la liquidación del Contrato, la normativa de contratación estatal citado supra ha previsto presupuestos específicos en los que, dentro de un procedimiento con plazos delimitados, ante el silencio o la inacción, dota de efectos vinculantes para las partes del resultado de la liquidación del Contrato propuesta por cualquiera de ellas, considerándola consentida o aprobada.

57. La disposición encuentra justificación en lo prescrito en el artículo 142 Código Civil vigente:

> «Artículo 142. –
> El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o bien el acuerdo le atribuyen ese significado.»

58. De este modo, en los contratos suscritos en el ámbito de la normativa de contratación estatal, como el que es materia de análisis, es la norma reglamentaria la que ha previsto una forma de dotar al silencio o la inacción de cualquiera de las partes frente a

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

una liquidación del Contrato el significado de consentimiento [aceptación o aprobación] haciéndola vinculante y de obligatorio cumplimiento.

59. Teniendo en cuenta lo expuesto y nuevamente reflejando lo actuado por las partes en el proceso, tenemos que EL CONTRATISTA presentó su liquidación en tiempo hábil y luego de resuelto el contrato, conforme al siguiente detalle:

60. Ahora bien, para analizar si la liquidación de EL CONTRATISTA debe ser materia de una orden de pago por parte del Árbitro Único, se deben de tener en cuenta si los conceptos y montos consignados por esta parte responde a las obligaciones y derechos asumidos en virtud del Contrato. Para estos efectos, cabe destacar que, como bien lo señala la Opinión Nro. 104-2013/DTN la liquidación del Contrato debe contener lo siguiente:

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

«**2.1 "¿Cuál debe ser el contenido de la liquidación del contrato de obra?"**

En primer lugar, debe indicarse que, una vez realizada la recepción de la obra, procedimiento que se inicia cuando culmina la ejecución de la misma, corresponde iniciar el procedimiento de liquidación del contrato de obra, el mismo que puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Así, la liquidación del contrato de obra **debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra**. Adicionalmente, también puede incorporarse **otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del Estado como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones**, entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse determinados supuestos y que determinan el saldo económico a favor de una de las partes.» (Énfasis nuestro).

61. Conforme lo antes citado, es claro que la liquidación de contrato de obra debe estar contenida por los conceptos autorizados por la normativa aplicable, establecidos en los riesgos del

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

Contrato y otros conceptos que cumplan con determinados supuestos, como los establecidos por los mecanismos de solución de controversias autorizados por el Contrato que determinen el saldo económico a favor de alguna de las partes.

62. La postura de las partes sobre la liquidación del Contrato ha sido registrada en sus respectivas posiciones a lo largo del proceso, por lo cual y en virtud de lo expuesto, se puede colegir que la liquidación remitida por EL CONTRATISTA a través de las comunicaciones detalladas en el numeral 57) del presente laudo, así como del Informe remitido por LA ENTIDAD en la contestación a la demanda, contienen sumas que se ajustan a lo que contiene el expediente técnico de obra.

63. Asimismo, teniendo en cuenta que no existe cuestionamiento a la liquidación final de obra presentada por EL CONTRATISTA, este Tribunal Arbitral Unipersonal considera que la primera cuestión controvertida debe ser amparada.

C. DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZAS Y COSTOS FINANCIEROS (SEGUNDA Y TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA)

SEGUNDA CUESTION CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, devolver a TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C las Cartas Fianzas N° 220301643; N° 220301643-R1; N° 220301643-R2; N° 220301643-R3; N°220301643-R3; N°220301643-R4; N°220301643-R5; N°220301643-R6 y N°220301643-R7 emitidas por INSUR en garantía de fiel cumplimiento del Contrato N° 097-2020-MDSL/GM.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

TERCERA CUESTION CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, pagar a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C la suma de S/ 11, 985.11 soles por concepto de costos financieros por el mantenimiento de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato, desde que la liquidación de la obra quedo aprobada o consentida o desde que se determinó la existencia de saldo a favor de la empresa.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

64. Antes de la suscripción del contrato, la Empresa entregó a la Entidad la Carta Fianza Nro. 220301643 por el monto de S/. 397,563.94 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 94/100 SOLES), con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

65. En nuestro caso, mediante CARTA N°013-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, la empresa solicitó la devolución de la carta fianza otorgada en garantía de fiel cumplimiento del contrato, situación que no se ha producido a la fecha; por lo que debe ordenarse su devolución.

66. Respecto de la carta fianza, esta ya no cumple función alguna (resarcitoria y compulsiva) por cuanto la liquidación quedo aprobada y contiene un saldo a favor de la Empresa; de modo que nada impide su devolución.

67. Asimismo, señala que, la empresa entregó carta fianza para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta carta,

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

conforme lo dispuesto en el artículo 149 del RCLE debía estar vigente hasta el consentimiento de la liquidación de obra; en tanto la liquidación de la obra quedó consentida o aprobada, la Entidad debía devolverla, pero no procedió de ese modo pese al requerimiento efectuado, obligando a la empresa a renovarla hasta la fecha e inclusive hasta la culminación de este proceso.

68. Señala además que es de conocimiento público que la emisión de cartas fianzas originan pagos de comisiones a favor de la entidad financiera o aseguradora que las emite. Pues bien, estos costos financieros deben ser reconocidos por la Entidad desde el momento en que la liquidación quedó aprobada o consentida o en su defecto desde el momento en que se determinó la existencia de saldo a favor de la empresa

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

69. Sostiene LA ENTIDAD, que respecto a la devolución las cartas fianzas de garantía de fiel cumplimiento, esto resulta inviable, en razón a que TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C., en su condición de contratista no cumplió con el objeto del contrato, por lo que se procedió a resolver el contrato e inmediatamente ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento, a fin de cautelar los intereses de mi representada; sin embargo a la fecha existe una medida cautelar a favor de la parte demandada que impide que se haga efectiva dicha ejecución, la cual debe ser levantada inmediatamente se declare infundada la demanda y fundada la reconvención que planteará más adelante.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

70. Señala además LA ENTIDAD que en atención a los fundamentos de la contestación de la pretensión anterior, carece de fundamento que mi representada responda por el pago del mantenimiento de la garantía de fiel cumplimiento, en razón a que esta ha venido renovándose de manera reiterada debido al incumplimiento de la parte demandante; por lo que, mi representada únicamente ha actuado conforme lo señala el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, exigiendo al contratista que mantenga vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta que la controversia sea resuelta y consiguientemente se proceda a ejecutar la misma, cuando se declare infundada la demanda arbitral, en favor de mi representada, debido a los perjuicios ocasionados.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL:

71. De conformidad con lo establecido en el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, las garantías se otorgan por un equivalente al 10% y tienen como finalidad garantizar el fiel cumplimiento del contrato y tendrán vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final para el caso de ejecución de obras.

72. Asimismo, se debe de tener presente que, en el presente proceso arbitral, no solamente el Tribunal Arbitral Unipersonal ha resuelto el extremo de la cuestión controvertida referida al pago de la Liquidación por parte de LA ENTIDAD, sino que también se ha pronunciado respecto de la validez de la Resolución Contractual formulada por LA ENTIDAD, motivo por el cual estos dos aspectos

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver las presentes cuestiones controvertidas.

73. Teniendo en cuenta ello, respecto de la devolución de las cartas fianzas y habiendo reafirmado el Tribunal Arbitral Unipersonal el consentimiento de la Liquidación de Obra y la orden de pago a favor de EL CONTRATISTA, como lógica consecuencia de ello, debe de considerarse la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato.

74. Asimismo, teniendo en consideración que en este escenario arbitral, recién se ha resuelto sobre la validez o no de la resolución contractual promovida como pretensión tanto por EL CONTRATISTA como por LA ENTIDAD, es aplicable lo establecido en el artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en el sentido que la carta fianza se mantuviera vigente y que fueran de cargo los costos financieros de renovación por parte de EL CONTRATISTA, para prever el supuesto de su ejecución, toda vez que la referida norma señala que:

> " Artículo 155. Ejecución de garantías:
>
> …
>
> b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato…"

75. Teniendo en cuenta el texto normativo, no resulta amparable la pretensión de EL CONTRATISTA en el extremo del

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

reconocimiento de los costos financieros de renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato.

D. COSTOS ARBITRALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS (QUINTA Y SÉTIMA CUESTIÓN CONTROVERTIDA)

QUINTA CUESTION CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, cancelar a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C el monto de S/ 31, 117.86 (Treinta y un mil ciento diecisiete con 86/100 soles) por concepto de pago por honorarios arbitrales (honorario de arbitro único y gastos administrativos), así como la suma de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100) soles por concepto de gastos incurrido en la defensa de dicha parte.

SETIMA CUESTION CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal Unipersonal ordene a TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C, pagar a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA el monto de S/ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 soles) por concepto de daños y perjuicios causados por la interposición del presente proceso arbitral.

76. Teniendo en cuenta que la cuestión controvertida referida a los costos arbitrales está referidos o ligados a la obligación del Tribunal Arbitral Unipersonal de cumplir con lo que establece la Ley de Arbitraje; así como al hecho que LA ENTIDAD ha planteado como cuestión controvertida una indemnización por daños y perjuicios pero amparada en el hecho de la interposición de la demanda por parte de EL CONTRATISTA, resultan pertinente resolver estas dos cuestiones de manera conjunta.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

77. En ese sentido, debe de tenerse en cuenta, conforme obra en lo actuado, que ha sido EL CONTRATISTA, quien ha asumido íntegramente el costo de los gastos arbitrales, integrado por los honorarios del Árbitro Único y los Gastos Administrativos del CENTRO DE ARBITRAJE ascendiendo ambos a la suma de S/31 117.86.

78. En ese sentido se debe de precisar que los referidos pagos fueron asumidos por EL CONTRATISTA de forma íntegra, conforme consta en las resoluciones expedidas en el presente proceso arbitral, razón por la cual el Árbitro Único considera pertinente señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70° de la Ley de Arbitraje, éste debe ser uno de los puntos respecto de los cuales deba pronunciarse en el Laudo Arbitral, teniendo presente de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral.

79. Ahora bien, en el convenio arbitral contenido en el Contrato las partes no han establecido pacto alguno acerca de la distribución de los costos arbitrales. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Árbitro Único se pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia. Siendo ello así, se debe de tener presente que, el artículo 70° de la Ley de Arbitraje señala que los costos del arbitraje comprenden:

- Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
- Los honorarios y gastos del secretario.
- Los gastos administrativos de la institución arbitral.
- Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

- Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
- Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

80. Partiendo de dicha premisa, atendiendo a la inexistencia de pacto entre las partes y considerando el resultado o sentido de este laudo, es de aplicación lo previsto en el artículo 73° de la Ley de Arbitraje – Decreto Legislativo 1071, precisando que "Los costos en el arbitraje son los gastos efectuados directamente en el proceso por una de las partes para la persecución y defensa de su derecho como sería el pago de los honorarios del abogado; a diferencia de los gastos arbitrales (comprende los honorarios y gastos del tribunal arbitral, del secretario, de la institución arbitral y de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral) que son comunes y que ambas partes han desembolsado para que sea viable el procedimiento arbitral[9].

81. Respecto de los costos del arbitraje, el artículo 73° de la Ley de Arbitraje señala lo siguiente:

> "Artículo 73° inciso 1.-
>
> El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima

9 Cita de la Dra. Marianella Ledesma Narvaez en su artículo: "Los costos en el arbitraje" para la revista Foro Jurídico

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso."

82. En ese sentido, conforme puede apreciarse de los actuado, no existe un acuerdo sobre la asunción de los costos en el pacto arbitral, por lo cual este Árbitro Único considera que la responsabilidad de ello recaerá sobre la parte vencida; máxime si se tiene en cuenta que EL CONTRATISTA se ha visto en la obligación de recurrir al proceso arbitral a fin de hacer valer su derecho, pese a que LA ENTIDAD (conforme puede apreciarse de la contestación a la demanda) ha reconocido genéricamente que tenía que cumplir con las pretensiones solicitadas por EL CONTRATISTA, así como al hecho irrefutable que la las pretensiones de la demandada han sido declaradas favorable a EL CONTRATISTA.

83. Asimismo, el Tribunal Arbitral Unipersonal considera oportuno que si bien es cierto LA ENTIDAD ha sido vencida en el presente proceso arbitral, también ha tenido que asumir los costos de su defensa legal, por lo cual es de consideración que ambas partes asuman los costos directos que su defensa haya demandado en el presente proceso arbitral, motivo por el cual el extremo referido al reconocimiento de los costos de los honorarios de la defensa legal será asumido por cada una de las partes.

84. Finalmente respecto del extremo de la indemnización por daños y perjuicios que LA ENTIDAD valoriza en S/100 000.00 (cien mil soles), sustentándola en el hecho que éstos han sido generados por la interposición de la demanda, así como en los gastos que haya incurrido, no reviste el mayor análisis, por cuanto no se ha

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

sustentado el Quantum indemnizatorio, así como tampoco se ha cumplido con los requisitos que establece el Código Civil para valorar una controversia de contenido indemnizatorio e incluso cuando se ha verificado del sustento de lo actuado en el proceso que EL CONTRATISTA tenía motivos para recurrir a sede arbitral para hacer valer sus derechos.

V. RESOLUTIVO

85. Previo a emitir pronunciamiento es pertinente dejar constancia que para la expedición de este laudo se han analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado cada una de las pruebas aportadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, al margen de que algunas pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

86. Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, el Tribunal Arbitral Unipersonal, en Derecho,

RESUELVE:

PRIMERO. – DECLARAR FUNDADA la primera cuestión controvertida y ordenar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, pagar a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C el saldo de S/. 606, 897.04 soles proveniente de la liquidación de obra.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

SEGUNDO. – DECLARAR FUNDADA la segunda cuestión controvertida y ordenar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA devolver a TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C las Cartas Fianzas N° 220301643; N° 220301643-R1; N° 220301643-R2; N° 220301643-R3; N°220301643-R4; N°220301643-R5; N°220301643-R6 y N°220301643-R7 emitidas por INSUR en garantía de fiel cumplimiento del Contrato N° 097-2020-MDSL/GM.

TERCERO. – DECLARAR INFUNDADA la tercera cuestión controvertida referida al pago a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C de los costos financieros por renovación de carta fianza de fiel cumplimiento del contrato.

CUARTO. – DECLARAR FUNDADA la cuarta cuestión controvertida declarando la invalidez, nulidad e ineficacia de la Resolución de Contrato N° 097-2020-MDSL/GM efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA.

QUINTO. – DECLARAR FUNDADA EN PARTE la quinta cuestión controvertida ordenando a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, cancelar a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C el monto de S/ 31, 117.86 (Treinta y un mil ciento diecisiete con 86/100 soles) por concepto de pago por honorarios arbitrales (honorario de arbitro único y gastos administrativos); **E INFUNDADA** en el extremo del reconocimiento de la suma de S/

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

10,000.00 (Diez mil con 00/100) soles por concepto de gastos incurrido en la defensa.

SEXTO. – DECLARAR INFUNDADA la sexta cuestión controvertida al haberse ya declarado la invalidez de la Resolución de Contrato N° 097-2020-MDSL/GM contenida en la Carta Notarial de fecha 11 de febrero de 2022 efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA.

SEXTO. – DECLARAR INFUNDADA la séptima cuestión controvertida referida al pago a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA el monto de S/ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 soles) por concepto de daños y perjuicios.

Notifíquese. –

MARCO ANTONIO PAZ ANCAJIMA

Tribunal Arbitral Unipersonal